

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3804/2532

กองทัพบก
นายเกียรติศักดิ์ พฤติชัยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1306

ป.วิ.พ. มาตรา

โจทก์บรรยายฟ้องอ้างสิทธิของโจทก์ว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินของกรมชลประทานเขตคันน้ำเค็มชายทะเลฝั่งทิศใต้ โดยได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้ใช้ที่ดินดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ขอกรมชลประทาน ทหารบก จำเลยเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งอยู่ในความครอบครองดังกล่าว ต่อมากรมชลประทานทหารบกมีหนังสือบอกเลิกการเช่าให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป จำเลยไม่ยอมออกไปภายในกำหนดขอให้ศาลบังคับขับไล่จำเลย แม้จะไม่ระบุว่าที่ดินที่เช่ามีเขตติดต่ออะไร กำหนดเวลาเช่านานเท่าใด และไม่แนบหลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาทมาท้ายฟ้อง ก็ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์ซึ่งแจ้งชัดอยู่แล้วเป็นฟ้องเคลือบคลุม

ที่ดินพิพาทแม้จะไม่มีโฉนด แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของกรมชลประทานเขตคันน้ำเค็ม ชายทะเล จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1304 เมื่อโจทก์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินพิพาทจากกรมชลประทานฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทการที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยแย่งการครอบครองจากโจทก์เมื่อโจทก์ไม่ฟ้องคดีภายใน 1 ปี จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นถือได้ว่าเป็นการยกอายุความ

ขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงต้องห้าม
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1306

โจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินของกรมชลประทานเขตกั้นน้ำเค็มชายทะเล
ฝั่งทิศใต้ด้านทะเล รวมเนื้อที่ ๘๙ ไร่เศษจำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของโจทก์ดังกล่าว ถ้ากรมชลประทานทหารบกต้องการที่ดินคืนเมื่อใด
ให้แจ้งให้จำเลยทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ต่อมากรมชลประทานทหารบก
ประสงค์จะใช้ที่ดินพิพาท จึงบอกเลิกสัญญาเช่า จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับให้จำเลย
และบริวารออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและรถยนต์สิ่ง
ปลูกสร้าง ให้จำเลยส่งมอบที่ดินคืนให้แก่โจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามา
เกี่ยวข้องและให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม
ฟ้อง ฟ้องเคลือบคลุม จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า โจทก์นำคดีมา
ฟ้องเกิน ๑ ปี นับแต่วันเลิกสัญญาจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ค่าเสียหายที่เรียกเกินความจริง
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและรถยนต์สิ่งปลูก
สร้างออกไปจากบ้านพิพาท แล้วส่งมอบที่พิพาทคืนโจทก์ห้ามจำเลยและบริวาร
เกี่ยวข้องกับที่พิพาทต่อไป และให้จำเลยชำระค่าเสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่ระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินประเภทใด จำเลยเช่าตรงส่วนไหน ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดอะไร ทั้งไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดระยะเวลาเช่านานเท่าไร โจทก์ไม่ได้แนบหลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาทและสำเนาสัญญาเช่าดังกล่าวมาท้ายฟ้องด้วย ทำให้จำเลยไม่สามารถเข้าใจคำฟ้องเป็นเหตุให้จำเลยต่อสู้คดีอย่างหลงผิด ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้กล่าวอ้างถึงสิทธิของโจทก์ว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินของกรมชลประทานเขตกันน้ำเค็มชายทะเลฝั่งทิศใต้รวมเนื้อที่ ๘๙ ไร่ ๓ งาน ๑.๓๕ ตารางวา ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการโดยได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้ใช้ที่ดินดังกล่าวในกิจการที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมชลประทานทหารบก จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนซึ่งอยู่ในความครอบครองดังกล่าวของโจทก์ เนื้อที่ ๕๐ ไร่ โดยให้ค่าเช่าเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ต่อปี ถ้ากรมชลประทานทหารบกต้องการที่ดินดังกล่าวคืนเมื่อใด ให้แจ้งให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ต่อมากรมชลประทานทหารบกมีความประสงค์จะใช้ที่ดินพิพาท จึงมีหนังสือบอกเลิกการเช่าให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป จำเลยไม่ยอมออกไปภายในกำหนด จึงขอให้ศาลบังคับขับไล่จำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้แสดงสิทธิของโจทก์ที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และบรรยายฟ้องโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา รวมทั้งคำขอบังคับดังกล่าวด้วย แม้โจทก์จะไม่ระบุว่าที่ดินที่เช่ามีเขตติดต่ออะไร มีการกำหนดเวลาเช่านานเท่าใดและไม่ได้แนบหลักฐานทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาทมาท้ายฟ้องก็ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์ซึ่งแจ้งชัดอยู่แล้วเป็นฟ้องเคลือบคลุมเพราะรายละเอียดตามที่จำเลยฎีกาเป็นเรื่องที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณาคดี นอกจากนี้จำเลยให้การยอมรับแล้วว่าได้เช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ตามหนังสือข้อตกลงในการใช้พื้นที่ทำวังกุ้งเอกสารหมายเลข จ.๓ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินไม่มีโฉนด โจทก์ได้มีหนังสือบอกเลิกการเช่ามายังจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ จำเลยยังไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่พิพาทจนถึงวันฟ้อง เป็นเวลาเกิน ๑ ปีจำเลยคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา จึงต้องสันนิษฐานว่า จำเลยยึดถือเพื่อตน เป็นการแย่งการครอบครองจากโจทก์ เมื่อโจทก์ไม่ฟ้องคดีภายใน ๑ ปี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า แม้ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินไม่มีโฉนด แต่ก็ปรากฏว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของกรมชลประทานเขตกั้นน้ำเค็มชายทะเล จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ เมื่อโจทก์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินพิพาทจากกรมชลประทานฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท ฎีกาของจำเลยดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๖

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสุวิทย์ ชยารักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายจองทรัพย์ เทียงธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ